

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/679

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הודעה לפני גביית חוב), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 364 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 364, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) (1) על אף האמור בסעיף זה, לא תחול חובת תשלום קנס ותוספת לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן שלח המוסד לחייב בתשלום דמי ביטוח, בתוך חודשיים לכל היותר מתחילת היווצרותו של חוב דמי ביטוח ראשון, הודעה בכתב בדואר רשום –

(א) בדבר קיומו של חוב דמי ביטוח, בצירוף שובר תשלום המאפשר את תשלומו של החוב בתוך 30 ימים ממשלוח ההודעה;

(ב) בדבר החיוב בקנס ובתוספת בשל החוב שנצבר וכן בשל כל חוב נוסף שייצבר.

(2) שולם חוב דמי ביטוח בהתאם לשובר התשלום כאמור בפסקה (1)(א) בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה, לא יחול חיוב בקנס ובתוספת בעד אותו חוב."

2. תחילתו של חוק זה _____ * חודשים מיום פרסומו. תחילה

דבר הסבר

כיום המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב להודיע על חוב לחייב, זאת למרות קנס גבוה ותוספות ריבית והצמדה המוטלים על גרירת החוב.

רבים מהאזרחים לא מודעים לחובותיהם כלפי הביטוח הלאומי: צעירים, סטודנטים ועובדים אשר היו בין עבודות. למרות זאת, הנוהג כיום הוא הודעה פתאומית בדבר חוב למוסד, לרוב לאחר מספר שנים

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
* מועד התחילה ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

ולאחר צבירת קנסות.

לאור האמור, מוצע לחייב את המוסד לביטוח לאומי לשלוח לחייב, בתוך חודשיים ממועד היווצרות חוב ראשון לכל המאוחר, הודעה בכתב בדואר רשום בדבר חוב דמי ביטוח שצבר ובדבר החבות הנוספת בקנס ובתוספת בעד חוב זה ובעד חובות עתידיים. להודעה כאמור יצורף שובר תשלום המאפשר את תשלומו של החוב בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה. במידה שהחייב יסדיר את החוב במועד הקבוע בשובר התשלום, לא יחויב החייב בקנס ובתוספת לפי שיעור עליית המדד, כאמור בסעיף 364(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995. אם המוסד לא שלח לחייב בתשלום דמי ביטוח הודעה כאמור, לא ייצברו קנס ותוספת בשל חובות דמי הביטוח.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/24/1030).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/3135).

הצעת החוק זהה לפ/24/3135 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)